

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 213/2532

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

โจทก์

นายเชิดหรือวัน เสนาลาย

จำเลย

นายเชิดหรือวัน เสนาลาย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
376,91,32,33 ฯลฯ ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จำคุก 1 ปี ปรับ 6,000 บาท
ฐานพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในที่ชุมนุมชน จำคุก 6 เดือนปรับ 3,500
บาท ฐานยิงปืนในหมู่บ้านที่ชุมนุมชน ปรับ 500 บาทรวมลงโทษจำคุก 1 ปี 2 เดือน
ปรับ 10,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก 9 เดือน ปรับ 5,000 บาท พิจารณาพิพากษาแล้วจำเลยมีผู้รับรองความ
ประพฤติน่าเชื่อถือได้และไม่เคยต้องโทษมาก่อน จึงให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับในความผิดฐานมีอาวุธปืน ส่วนความผิด
ฐานพาอาวุธปืน ให้จำคุก 1 ปี สถานเดียวจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก 6 เดือน รวมกับโทษฐานมีอาวุธปืนและฐานยิงปืนที่ศาลชั้นต้นกำหนด เป็น
จำคุก 1 ปีปรับ 250 บาท ไม่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับโดยเห็นว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219(อันดับ 32)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา

ศาลชั้นต้นสั่งรับเป็นอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย ส่งศาลฎีกา (อันดับ 37)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 26)

คำสั่ง

เมื่อศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

เมื่อศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
